

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071580-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: DAVI LORENZZO DO NASCIMENTO MACIEL

RECORRENTE: RAFAELA PEDRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

5071580-93.2024.4.02.5101

510014567748 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071580-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: DAVI LORENZZO DO NASCIMENTO MACIEL

RECORRENTE: RAFAELA PEDRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 24, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que os Réus forneçam o medicamento TEGRA PRO - PROVOCAN 2400mg, nas doses, quantidade e prazos prescritos por médico assistente.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista caracterizado no nível 2, apresentando prejuízo da linguagem, ecolalia, dificuldade na comunicação e na interação social, estereotípias motoras, aderência inflexível às rotinas ou padrões, seletividade alimentar e padrões restritivos e repetitivos de comportamento.

Aduz que se o médico responsável no acompanhamento afirmou e relatou o quadro do paciente, conhecendo quais tratamentos são adequados, é necessário que seja respeitada a expertise do profissional.

Por fim, sustenta que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação está comprovado de plano, visto que o provável longo tempo de espera para tratamento adequado pode piorar sua saúde e qualidade de vida, inclusive, com risco de óbito.

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 3.

Contrarrazões pelo Estado do Rio de Janeiro pelo não provimento do recurso.

VOTO

A decisão inicial indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)

Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

In casu, em juízo perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que o recorrente limitou-se a apresentar argumentos genéricos em seu recurso, não atacando os fundamentos da decisão do juízo a quo que concluíram pela desnecessidade, no presente momento, do deferimento da tutela antecipada.

Pela análise dos documentos médicos acostados à exordial, não há dúvidas de que o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista, porém, os laudos não deixam totalmente claro se o paciente já fez uso das diversas outras alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, não havendo, inclusive relatos de contraindicações (evento 1, ANEXO2, fls. 17).

Além disso, segundo parecer da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (fls. 21), foram identificadas alternativas terapêuticas para o tratamento do autor, não podendo o médico assistente simplesmente negar a eficácia de forma genérica sem especificar detalhadamente quais foram consequências danosas ao paciente.

*Salienta-se, quanto ao periculum in mora, que o próprio relatório médico **indica a não urgência** (fls. 17), de modo que é plenamente possível o aguardo pelo efetivo contraditório dos Réus, além de maior dilação probatória a fim de que se averigue, em cognição exauriente, a imprescindibilidade ou não do fármaco requerido para a tutela à saúde do autor.*

*Por fim, destaco que o Parecer do NAT de evento 21, PARECER1, apresentou conclusão pela baixa certeza quanto à eficácia do medicamento requerido, além do fato de o auto **não estar cadastrado no CEAf para a retirada de medicamento padronizado**, o que demonstra que as alternativas terapêuticas disponíveis não estão sendo utilizadas, em clara contradição ao que fora informado no relatório médico apresentado.*

Portanto, diante dos elementos apresentados, a manutenção da decisão a quo é medida que se impõe.

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de tutela de urgência, na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela na origem, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).